



UP Assistant Teacher Bharti

भारतीय संविधान एवं शासन व्यवस्था

भारत + उत्तर प्रदेश • Complete Notes

Flowcharts

Exam Traps

Tricks

Revision Sheets

विषय-सूची

Contents — click any topic to jump

1	संविधान — परिचय एवं विशेषताएँ Constitution: Meaning & Features	3
2	संविधान निर्माण की प्रक्रिया Making of the Constitution	4
3	प्रस्तावना The Preamble	6
4	मौलिक अधिकार Fundamental Rights	7
5	नीति-निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य DPSP & Fundamental Duties	10
6	केंद्र: राष्ट्रपति, PM, संसद, न्यायपालिका Union Government	12
7	केंद्र-राज्य संबंध, स्थानीय शासन, निर्वाचन आयोग Federalism, Local Govt & Election Commission	14
8	आपातकाल, संशोधन एवं मूल संरचना Emergency, Amendments & Basic Structure	16
9	उत्तर प्रदेश की राज्य शासन व्यवस्था UP State Government	17
10	उत्तर प्रदेश प्रशासन UP Administration	19
11	Master Map एवं अनुच्छेद तालिकाएँ Master Map & Article Tables	21
12	प्रमुख संविधान संशोधन Major Amendments	24
13	महत्वपूर्ण Supreme Court Cases Landmark Cases	26
14	Exam Traps एवं Super Revision Traps & Super Revision	28

1

संविधान — परिचय एवं विशेषताएँ

Constitution: Meaning & Features

संविधान क्या है ?

संविधान (Constitution) किसी देश के शासन की मूल व्यवस्था निर्धारित करने वाला **सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज** है।

संविधान बताता है — 5 बड़े प्रश्नों के उत्तर

①

सरकार कैसे बनेगी ?

②

सरकार की शक्तियाँ क्या होंगी ?

③

नागरिकों के अधिकार क्या होंगे ?

④

शक्तियों पर नियंत्रण कैसे होगा ?

⑤

केंद्र-राज्य शक्ति बँटवारा कैसे होगा ?

संविधान = सरकार के लिए Rule Book + नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा + शासन की सीमा

भारतीय संविधान की 8 प्रमुख विशेषताएँ

① लिखित संविधान
विस्तृत रूप से लिखित

② संविधान की सर्वोच्चता
संसद का कानून भी संविधान के अधीन

③ संघात्मक व्यवस्था
केंद्र + राज्य दोनों सरकारें;
संवैधानिक शक्ति-विभाजन; केंद्र
अपेक्षाकृत मजबूत

④ संसदीय शासन
राष्ट्रपति = संवैधानिक प्रमुख; PM
= वास्तविक प्रमुख

⑤ स्वतंत्र न्यायपालिका
सरकार के कार्यों/कानूनों की
संवैधानिकता की समीक्षा

⑥ मौलिक अधिकार
नागरिकों को महत्वपूर्ण अधिकार

⑦ नीति-निर्देशक तत्व
कल्याणकारी शासन की दिशा

⑧ मौलिक कर्तव्य
नागरिकों के संवैधानिक दायित्व

संसदीय शासन — कौन क्या ?

राष्ट्रपति

संवैधानिक प्रमुख

प्रधानमंत्री

वास्तविक प्रमुख

मंत्रिपरिषद्

लोकसभा के प्रति उत्तरदायी

2

संविधान निर्माण की प्रक्रिया

Making of the Constitution

संविधान सभा का गठन

संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना, 1946 के आधार पर हुआ।

सदस्य संख्या

389 सदस्य
मूल रूप से

भारत विभाजन

299 सदस्य
विभाजन के बाद

संविधान निर्माण की समय-रेखा

9 दिसं. 1946
पहली बैठक13 दिसं. 1946
उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत22 जन. 1947
उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत29 अग. 1947
प्रारूप समिति गठित26 नव. 1949
संविधान अंगीकृत26 जन. 1950
संविधान लागू

अस्थायी अध्यक्ष

डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा

स्थायी अध्यक्ष

डॉ. राजेंद्र प्रसाद

प्रारूप समिति अध्यक्ष

डॉ. बी.आर. अंबेडकर

प्रारूप समिति (29 अगस्त 1947)

अध्यक्ष: डॉ. बी.आर. अंबेडकर | प्रमुख सदस्य:

एन. गोपालस्वामी आयंगर

अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर

के.एम. मुंशी

मोहम्मद सादुल्ला

बी.एल. मित्र

डी.पी. खेतान

EXAM TRAP

बी.एन. राउ प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे — वे संवैधानिक सलाहकार थे।

महत्वपूर्ण तिथियाँ

घटना	तिथि
संविधान सभा की पहली बैठक	9 दिसंबर 1946
उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत	13 दिसंबर 1946
उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत	22 जनवरी 1947
प्रारूप समिति	29 अगस्त 1947
संविधान अंगीकृत	26 नवंबर 1949

घटना	तिथि
संविधान लागू	26 जनवरी 1950

EXAM POINT

26 जनवरी ही क्यों? 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने **पूर्ण स्वराज दिवस** मनाया था — इसी ऐतिहासिक महत्व के कारण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया।

3

प्रस्तावना

The Preamble

प्रस्तावना — संविधान का दर्शन

प्रस्तावना शुरू होती है “हम भारत के लोग...” — अर्थात् संविधान की अंतिम शक्ति का स्रोत भारत की जनता है।

भारत = 5 विशेषण

संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न

भारत किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं

समाजवादी

सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की दिशा

पंथनिरपेक्ष

राज्य का कोई राज्य धर्म नहीं; धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी

लोकतांत्रिक

जनता द्वारा चुनी हुई सरकार

गणराज्य

राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत राजा नहीं

प्रस्तावना के चार मुख्य उद्देश्य

न्याय

सामाजिक
आर्थिक
राजनीतिक

स्वतंत्रता

विचार, अभिव्यक्ति
विश्वास, धर्म
उपासना

समानता

प्रतिष्ठा
अवसर

बंधुता

व्यक्ति की गरिमा
राष्ट्र की एकता और अखंडता

TRICK

न्याय → स्वतंत्रता → समानता → बंधुता

42वाँ संविधान संशोधन (1976)

प्रस्तावना में जुड़े तीन शब्द

समाजवादी

पंथनिरपेक्ष

अखंडता

EXAM POINT

प्रश्न : प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ ? उत्तर : एक बार — 42वें संशोधन द्वारा।

4

मौलिक अधिकार

Fundamental Rights

मौलिक अधिकार — भाग III (अनुच्छेद 12-35)

उद्देश्य: व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा की रक्षा।

मौलिक अधिकार के 6 स्तंभ

समानता

14-18

स्वतंत्रता

19-22

शोषण के विरुद्ध

23-24

धार्मिक स्वतंत्रता

25-28

सांस्कृतिक एवं शैक्षिक

29-30

संवैधानिक उपचार

32

समानता का अधिकार (14-18)

अनुच्छेद	प्रावधान
14	कानून के समक्ष समानता + कानूनों का समान संरक्षण
15	धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि पर भेदभाव निषेध
16	लोक नियोजन में समान अवसर
17	अस्पृश्यता का उन्मूलन
18	उपाधियों का अंत

NOTE

अनु. 14 का अर्थ हर परिस्थिति में बिल्कुल समान व्यवहार नहीं। उचित वर्गीकरण (Reasonable Classification) संभव है यदि आधार तार्किक हो और कानून के उद्देश्य से उचित संबंध हो।

स्वतंत्रता का अधिकार (19-22)

अनु. 19 — नागरिकों की 6 स्वतंत्रताएँ:

वाक् एवं अभिव्यक्ति

शांतिपूर्ण सभा

संघ/संगठन बनाना

भारत में आवागमन

भारत में निवास

व्यवसाय/व्यापार

EXAM TRAP

ये स्वतंत्रताएँ पूर्ण (absolute) नहीं हैं — राज्य युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है।

अनुच्छेद 21 — जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता

“किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है।”

न्यायपालिका ने व्याख्या को व्यापक बनाया है — न्यायिक निर्णयों से गरिमापूर्ण जीवन, निजता आदि पहलू विकसित हुए।

अनुच्छेद 21A — शिक्षा का अधिकार

86वाँ संशोधन, 2002

86वाँ संशोधन
2002

अनु. 21A

6-14 वर्ष के बच्चे
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा

शोषण के विरुद्ध (23-24)

अनु. 23

मानव तस्करी, बेगार, अन्य जबरन श्रम — निषेध

अनु. 24

14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों, जोखिमपूर्ण कार्यों में नियोजित करने का निषेध

EXAM POINT

UP Teacher Exam: अनु. 23 → मानव तस्करी/बेगार | अनु. 24 → बाल श्रम

धार्मिक स्वतंत्रता (25-28)

अनुच्छेद	प्रावधान
25	अंतरात्मा की स्वतंत्रता; धर्म को मानने, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता
26	धार्मिक संप्रदायों को धार्मिक मामलों का प्रबंधन
27	किसी विशेष धर्म के प्रचार हेतु कर देने की बाध्यता से संरक्षण
28	कुछ शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा संबंधी प्रावधान

सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार (29-30)

अनु. 29

भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा

अनु. 30

धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाएँ स्थापित/संचालित करने का अधिकार

अनुच्छेद 32 — संवैधानिक उपचार

मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। डॉ. अंबेडकर ने इसे संविधान का “हृदय और आत्मा” कहा था।

पाँच प्रमुख रिट

Habeas Corpus

बंदी प्रत्यक्षीकरण
बंदी को न्यायालय में प्रस्तुत करो

Mandamus

परमादेश
कर्तव्य पालन का आदेश

Prohibition

प्रतिषेध
निचली अदालत को कार्यवाही से रोकना

Certiorari

उत्प्रेषण
निचली अदालत का आदेश रद्द/स्थानांतरित

Quo Warranto

अधिकार-पृच्छा
किस अधिकार से पद पर ?

TRICK

“हे-बंदी-प्र-मं-क्यू”

5

नीति-निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य

DPSP & Fundamental Duties

मौलिक अधिकार बनाम नीति-निर्देशक तत्व

मौलिक अधिकार	नीति-निर्देशक तत्व (DPSP)
भाग III	भाग IV
अनु. 12-35	अनु. 36-51
व्यक्ति की स्वतंत्रता/अधिकार	कल्याणकारी राज्य की दिशा
न्यायालय में प्रवर्तनीय	सामान्यतः न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं
राजनीतिक लोकतंत्र में महत्वपूर्ण	सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र में महत्वपूर्ण

याद रखें

FR = "मुझे क्या अधिकार है?" | DPSP = "राज्य को किस दिशा में काम करना चाहिए?"

नीति-निर्देशक तत्व — गहराई से

उद्देश्य: भारत को कल्याणकारी राज्य (Welfare State) की ओर ले जाना।

अनुच्छेद	विषय
38	सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय पर आधारित व्यवस्था
39	पर्याप्त आजीविका; संसाधनों का न्यायसंगत वितरण; धन का संकेंद्रण रोकना; समान कार्य के लिए समान वेतन
39A	समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता
40	ग्राम पंचायतों का संगठन
44	समान नागरिक संहिता
45	छोटे बच्चों की देखभाल और शिक्षा
47	पोषण स्तर, जीवन स्तर, लोक स्वास्थ्य में सुधार
48A	पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण
50	न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना

मौलिक कर्तव्य — अनुच्छेद 51A

कर्तव्यों की संख्या कैसे बढ़ी ?

42वाँ संशोधन, 1976
पहले 10 कर्तव्य86वाँ संशोधन, 2002
11वाँ कर्तव्यवर्तमान
11 मौलिक कर्तव्य

1 संविधान का पालन करें

- 2 राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें
- 3 स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को अपनाएँ
- 4 देश की संप्रभुता एवं अखंडता की रक्षा करें
- 5 देश की रक्षा करें
- 6 समरसता बढ़ाएँ
- 7 महिलाओं का सम्मान करें
- 8 पर्यावरण की रक्षा करें
- 9 वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करें
- 10 सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें
- 11 उत्कृष्टता की ओर बढ़ें

NOTE

अभिभावक/guardian का कर्तव्य: **6-14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा का अवसर दें** (11वाँ कर्तव्य) ।

EXAM TRAP

मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकारों की तरह न्यायालय में सीधे **प्रवर्तनीय नहीं** हैं ।

6

केंद्र: राष्ट्रपति, PM, संसद, न्यायपालिका

Union Government

केंद्र की शासन व्यवस्था

केंद्र की कार्यपालिका

राष्ट्रपति

उपराष्ट्रपति

प्रधानमंत्री

मंत्रिपरिषद

राष्ट्रपति — अनुच्छेद 52

कार्यकाल 5 वर्ष | संविधान पुनर्निर्वाचन पर ऐसी सीमा नहीं लगाता कि व्यक्ति केवल एक बार ही राष्ट्रपति बन सके।

राष्ट्रपति की शक्तियाँ

कार्यपालिका

प्रधानमंत्री की नियुक्ति;
अन्य संवैधानिक
नियुक्तियाँ

विधायी

सत्र बुलाना, सत्रावसान,
लोकसभा भंग, विधेयकों
पर स्वीकृति, अध्यादेश

वित्तीय

धन विधेयक राष्ट्रपति की
पूर्व अनुमति बिना
लोकसभा में प्रस्तुत नहीं

न्यायिक

कुछ मामलों में दया/
क्षमादान

आपातकालीन

352 356
360

प्रधानमंत्री

वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख | भूमिका: मंत्रिपरिषद का नेतृत्व • मंत्रियों में समन्वय • राष्ट्रपति को सलाह • संसद में सरकार का नेतृत्व • नीति-निर्धारण एवं क्रियान्वयन में केंद्रीय भूमिका।

EXAM POINT

अनु. 75: मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है।

संसद

संसद के तीन अंग

संसद

राष्ट्रपति

राज्यसभा

उच्च सदन

लोकसभा

जनता का सदन

लोकसभा

जनता का सदन — सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित

सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष

धन विधेयक में प्रमुख भूमिका

राज्यसभा

राज्यों की परिषद

स्थायी सदन — भंग नहीं होती

सदस्य कार्यकाल 6 वर्ष; हर 2 वर्ष में लगभग 1/3 सेवानिवृत्त

लोकसभा	राज्यसभा
मंत्रिपरिषद इसी के प्रति उत्तरदायी	विशेष स्थिति में राज्य सूची पर कानून बनाने की अनुमति (अनु. 249)

धन विधेयक — अनुच्छेद 110

केवल लोकसभा में प्रस्तुत
राष्ट्रपति की अनुमति से

राज्यसभा
14 दिन में सिफारिशें

राष्ट्रपति
स्वीकृति

TRICK

Money = Lok Sabha Stronger

भारतीय न्यायपालिका

न्यायपालिका का पिरामिड



एकीकृत न्यायपालिका

अमेरिका जैसी अलग संघीय/राज्य न्यायालय प्रणालियाँ नहीं; एकीकृत ढाँचा

न्यायिक पुनरावलोकन

संसद/कार्यपालिका का कार्य संविधान-विरोधी हो तो न्यायालय उसे अमान्य घोषित कर सकता है

7

केंद्र-राज्य संबंध, स्थानीय शासन, निर्वाचन आयोग

Federalism, Local Govt & Election Commission

केंद्र-राज्य संबंध : 7वीं अनुसूची

शक्तियों का वितरण

संघ सूची

केंद्र के विषय: रक्षा, विदेश मामले, मुद्रा

राज्य सूची

पुलिस, लोक व्यवस्था, कृषि आदि

समवर्ती सूची

केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं:
शिक्षा, वन, विवाह एवं तलाक

पंचायती राज — 73वाँ संशोधन, 1992

प्रभावी: 24 अप्रैल 1993 → इसीलिए 24 अप्रैल = राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस ।

ग्रामीण शासन — तीन स्तर + आधार



ग्राम सभा के कार्य

- स्थानीय विकास पर चर्चा
- योजनाओं में जनभागीदारी
- ग्राम पंचायत के कार्यों की निगरानी
- स्थानीय समस्याओं पर विचार

ग्राम पंचायत के कार्य

- स्वच्छता
- स्थानीय सड़कें
- पेयजल
- स्थानीय विकास
- सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में भागीदारी

EXAM POINT

ग्राम पंचायत = निर्वाचित संस्था | ग्राम सभा = गाँव के मतदाताओं की सभा

नगरीय शासन — 74वाँ संशोधन, 1992

तीन प्रमुख प्रकार

नगर पंचायत
संक्रमणशील क्षेत्र

नगरपालिका परिषद
छोटे/मध्यम शहरी क्षेत्र

नगर निगम
बड़े शहरी क्षेत्र

73वाँ	74वाँ
ग्रामीण शासन	नगरीय शासन
पंचायत	नगरपालिका
भाग IX	भाग IX-A
11वीं अनुसूची	12वीं अनुसूची
29 विषय	18 विषय

TRICK

73 = गाँव | 74 = शहर

निर्वाचन आयोग एवं राज्य निर्वाचन आयोग

निर्वाचन आयोग (भारत) — अनु. 324

चुनावों का निर्देशन, नियंत्रण, पर्यवेक्षण, चुनावी प्रक्रिया के संवैधानिक दायित्व
61वाँ संशोधन: मतदान आयु 21 → 18 वर्ष

राज्य निर्वाचन आयोग

अनु. 243K → पंचायत चुनाव
अनु. 243ZA → नगर निकाय चुनाव

EXAM TRAP

लोकसभा/विधानसभा चुनाव → भारत निर्वाचन आयोग | पंचायत/नगर निकाय चुनाव → राज्य निर्वाचन आयोग

8

आपातकाल, संशोधन एवं मूल संरचना

Emergency, Amendments & Basic Structure

आपातकाल

तीन प्रकार

राष्ट्रीय आपातकाल — अनु. 352

आधार: युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह

राष्ट्रपति शासन — अनु. 356

राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल

वित्तीय आपातकाल — अनु. 360

वित्तीय स्थिरता/साख को खतरा

TRICK

352 = देश | 356 = राज्य | 360 = पैसा

संविधान संशोधन — अनुच्छेद 368

संशोधन की तीन प्रक्रियाएँ

साधारण बहुमत

विशेष बहुमत

विशेष बहुमत + कम-से-कम आधे राज्यों की पुष्टि

अलग-अलग विषयों पर अलग-अलग प्रकार की प्रक्रिया लागू होती है।

संविधान की मूल संरचना (Basic Structure)

संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती। सिद्धांत: केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973।

मूल संरचना के उदाहरण

संविधान की सर्वोच्चता

गणराज्य एवं लोकतंत्र

धर्मनिरपेक्षता

संघवाद

न्यायिक समीक्षा

शक्तियों का विभाजन

स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव

कानून का शासन

9

उत्तर प्रदेश की राज्य शासन व्यवस्था

UP State Government

उत्तर प्रदेश का राज्य शासन

संवैधानिक संरचना

राज्यपाल

मुख्यमंत्री

मंत्रिपरिषद

विधानमंडल

न्यायपालिका

स्थानीय शासन

राज्यपाल — अनुच्छेद 153

नियुक्ति व कार्यकाल

राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त; सामान्यतः 5 वर्ष, पर राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत

योग्यता

- भारत का नागरिक
- न्यूनतम आयु 35 वर्ष
- संसद/विधानमंडल का सदस्य न हो
- लाभ का पद न हो

राज्यपाल की शक्तियाँ

कार्यपालिका

मुख्यमंत्री की नियुक्ति; CM की सलाह पर मंत्री; संवैधानिक पदों की नियुक्तियों में भूमिका

विधायी

सत्र बुलाना, सत्रावसान, विधानसभा भंग, विधेयक पर स्वीकृति, कुछ विधेयक राष्ट्रपति हेतु सुरक्षित

अध्यादेश — अनु. 213

सत्र न चल रहा हो और तत्काल कार्यवाई आवश्यक हो

विवेकाधीन

स्पष्ट बहुमत न होने पर CM नियुक्ति; विधेयक सुरक्षित रखना; संवैधानिक तंत्र पर रिपोर्ट

EXAM POINT

राज्यपाल = संवैधानिक प्रमुख; वास्तविक कार्यपालिका = मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद ।

मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद

मुख्यमंत्री

राज्यपाल द्वारा नियुक्त — आमतौर पर बहुमत दल/गठबंधन का नेता । कार्य: मंत्रिपरिषद का नेतृत्व, विभागों में समन्वय, राज्यपाल को जानकारी, नीतियों का नेतृत्व, विधानमंडल में सरकार का नेतृत्व

राज्य मंत्रिपरिषद

विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी — संसदीय शासन का मूल सिद्धांत । बहुमत खोने पर पद छोड़ना पड़ सकता है ।

उत्तर प्रदेश विधानमंडल — द्विसदनीय

UP विधानमंडल

विधानमंडल

राज्यपाल

विधानसभा
निम्न सदनविधान परिषद
उच्च सदन

विधानसभा	विधान परिषद
निम्न सदन; प्रत्यक्ष चुनाव	उच्च सदन
कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष (पहले भंग संभव)	स्थायी सदन — भंग नहीं होती
सरकार के अस्तित्व में महत्वपूर्ण; अविश्वास प्रस्ताव, प्रश्न, चर्चा	सरकार को गिराने का अधिकार नहीं
धन विधेयक/बजट में प्रमुख भूमिका	सीमित भूमिका; सदस्य कार्यकाल 6 वर्ष, हर 2 वर्ष में ~1/3 सेवानिवृत्त

NOTE

UP Special: उत्तर प्रदेश उन राज्यों में है जहाँ विधान परिषद है। विधानसभा राज्य सूची व समवर्ती सूची पर कानून बनाती और राज्य का बजट (वार्षिक वित्तीय विवरण) पारित करती है।

जवाबदेही की कड़ी

जनता

विधानसभा चुनती है

सरकार पर नियंत्रण

बजट व कानून

इलाहाबाद उच्च न्यायालय**मुख्य पीठ**

प्रयागराज

खंडपीठ

लखनऊ

स्थापना

1866 — भारत के सबसे पुराने उच्च न्यायालयों में

सर्वोच्च न्यायालय

अनु. 32 — केवल मौलिक अधिकारों के लिए रिट

पूरे भारत के लिए सर्वोच्च

अनु. 131 आदि में मूल अधिकारिता

उच्च न्यायालय

अनु. 226 — मौलिक + अन्य कानूनी अधिकार

राज्य/क्षेत्र का उच्च न्यायालय

राज्य स्तर की संवैधानिक/कानूनी भूमिका

EXAM POINT

Article 226 का दायरा Article 32 से व्यापक है। HC अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण रखता है और राज्य के कार्यों की न्यायिक समीक्षा करता है।

UPPSC, राज्य वित्त आयोग, महाधिवक्ता**UPPSC — अनु. 315**

भर्ती, प्रतियोगी परीक्षाएँ, नियुक्ति/पदोन्नति व अनुशासनात्मक मामलों में परामर्श

राज्य वित्त आयोग — अनु. 243-I

स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा; राज्य-स्थानीय निकाय संसाधन वितरण का सुझाव

महाधिवक्ता — अनु. 165

राज्य का विधि अधिकारी

10

उत्तर प्रदेश प्रशासन

UP Administration

UP प्रशासन का Flowchart

राज्य से गाँव तक



प्रमुख प्रशासनिक पद

पद	प्रमुख भूमिका
राज्यपाल	संवैधानिक प्रमुख
मुख्यमंत्री	वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख
मुख्य सचिव	राज्य प्रशासन का शीर्ष सिविल/प्रशासनिक अधिकारी; विभागों में समन्वय
मंडलायुक्त	मंडल प्रशासन; मंडल के जिलों में समन्वय
जिलाधिकारी (DM)	जिला प्रशासन — राजस्व, कानून-व्यवस्था में समन्वय, आपदा प्रबंधन, योजनाओं का समन्वय, निर्वाचन संबंधी दायित्व
पुलिस आयुक्त / SSP / SP	पुलिस प्रशासन
SDM	उपखंड/तहसील स्तर प्रशासन; राजस्व एवं दंडाधिकारी कार्य
तहसीलदार	भूमि राजस्व, राजस्व अभिलेख, तहसील स्तर के कार्य
BDO	विकासखंड प्रशासन; ग्रामीण विकास योजनाएँ

पद	प्रमुख भूमिका
ग्राम प्रधान	ग्राम पंचायत का निर्वाचित प्रमुख (प्रशासनिक अधिकारी नहीं)

DM बनाम SP**DM (जिलाधिकारी)**

जिला प्रशासन का प्रमुख • राजस्व/सामान्य प्रशासन • कानून-व्यवस्था में प्रशासनिक समन्वय • Collector भी कहा जाता है

SP (पुलिस अधीक्षक)

जिला पुलिस प्रशासन का प्रमुख • अपराध नियंत्रण • कानून-व्यवस्था में पुलिस कार्रवाई

विशेष Hierarchies**संवैधानिक पद****प्रशासनिक HIERARCHY****विकास प्रशासन****पुलिस HIERARCHY (जिला-केंद्रित)****NOTE**

पदों की वास्तविक संरचना विभाग/क्षेत्र और वर्तमान सरकारी व्यवस्था के अनुसार अधिक विस्तृत हो सकती है; परीक्षा में यह basic framework सबसे उपयोगी है।

11

Master Map एवं अनुच्छेद तालिकाएँ

Master Map & Article Tables

भारतीय शासन का Master Map

केंद्र + राज्य + न्यायपालिका + स्थानीय शासन

भारत का संविधान

केंद्र

राष्ट्रपति

प्रधानमंत्री

मंत्रिपरिषद

संसद

राष्ट्रपति + लोकसभा + राज्यसभा

राज्य (UP)

राज्यपाल

मुख्यमंत्री

मंत्रिपरिषद

राज्य विधानमंडल

राज्यपाल + विधानसभा + विधान परिषद

न्यायपालिका

सर्वोच्च न्यायालय → उच्च न्यायालय → अधीनस्थ

स्थानीय स्वशासन

पंचायत (73वाँ) | नगरपालिका (74वाँ)

केंद्र की संवैधानिक संस्थाएँ

संस्था	अनुच्छेद
राष्ट्रपति	52
उपराष्ट्रपति	63
मंत्रिपरिषद	74
महान्यायवादी	76
संसद	79
सर्वोच्च न्यायालय	124
CAG	148
वित्त आयोग	280
UPSC	315
निर्वाचन आयोग	324

संस्था	अनुच्छेद
राजभाषा	343
आपातकाल	352
राष्ट्रपति शासन	356
वित्तीय आपातकाल	360
संविधान संशोधन	368

UP Special — महत्वपूर्ण अनुच्छेद

अनुच्छेद	विषय
153	राज्यपाल
154	राज्य की कार्यपालिका शक्ति
163	राज्यपाल को सहायता एवं सलाह
164	मुख्यमंत्री एवं मंत्री
165	महाधिवक्ता
168	राज्य विधानमंडल
170	विधानसभा की संरचना
171	विधान परिषद
174	विधानमंडल का सत्र
200	राज्यपाल की विधेयक संबंधी शक्ति
213	राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति
214	उच्च न्यायालय
226	उच्च न्यायालय की रिट
243	पंचायत व्यवस्था
243A	ग्राम सभा
243B	पंचायतों का गठन
243D	आरक्षण
243G	पंचायतों की शक्तियाँ
243I	राज्य वित्त आयोग
243K	पंचायत चुनाव
243Q	नगरपालिकाएँ
243T	नगरपालिका आरक्षण
243ZA	नगरपालिका चुनाव
315	लोक सेवा आयोग

अनुच्छेद	विषय
324	निर्वाचन आयोग

सबसे जरूरी 10 अनुच्छेद

14 समानता	19 स्वतंत्रता	21 जीवन	21A शिक्षा	32 संवैधानिक उपचार
51A मौलिक कर्तव्य	324 निर्वाचन आयोग	352 राष्ट्रीय आपातकाल	356 राष्ट्रपति शासन	368 संविधान संशोधन

महत्वपूर्ण तुलनाएँ

राष्ट्रपति	राज्यपाल
केंद्र का संवैधानिक प्रमुख	राज्य का संवैधानिक प्रमुख
चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा	राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त
अनु. 52	अनु. 153
प्रधानमंत्री से सलाह	मुख्यमंत्री से सलाह
प्रधानमंत्री	मुख्यमंत्री
केंद्र का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख	राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख
राष्ट्रपति से संवैधानिक संबंध	राज्यपाल से संवैधानिक संबंध
मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी	मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी
संसद	UP विधानमंडल
राष्ट्रपति + लोकसभा + राज्यसभा	राज्यपाल + विधानसभा + विधान परिषद

12

प्रमुख संविधान संशोधन

Major Amendments

भारतीय संविधान के प्रमुख संशोधन

संशोधन	वर्ष	मुख्य प्रावधान
1वाँ	1951	भूमि सुधार, 9वीं अनुसूची, अनुच्छेद 15(4)
7वाँ	1956	राज्यों का पुनर्गठन, केंद्रशासित प्रदेशों की व्यवस्था
24वाँ	1971	संसद की संशोधन शक्ति स्पष्ट; राष्ट्रपति को स्वीकृति देना अनिवार्य
25वाँ	1971	संपत्ति/अनुच्छेद 31 से संबंधित परिवर्तन; अनुच्छेद 31C
26वाँ	1971	प्रिवी पर्स समाप्त
42वाँ ★	1976	'मिनी संविधान'; प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता; मौलिक कर्तव्य; DPSP को मजबूती
44वाँ ★	1978	संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटा → अनु. 300A; आपातकाल संबंधी सुरक्षा
52वाँ	1985	दल-बदल विरोधी कानून, 10वीं अनुसूची
61वाँ	1988	मतदान आयु 21 से 18 वर्ष
69वाँ	1991	दिल्ली = National Capital Territory; विधानसभा
71वाँ	1992	कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 8वीं अनुसूची में
73वाँ ★	1992	पंचायती राज, भाग IX, 11वीं अनुसूची
74वाँ ★	1992	नगरपालिकाएँ, भाग IX-A, 12वीं अनुसूची
86वाँ ★	2002	अनु. 21A — 6-14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा
91वाँ	2003	मंत्रिपरिषद के आकार पर सीमा; दल-बदल प्रावधान मजबूत
101वाँ ★	2016	GST व्यवस्था
102वाँ	2018	NCBC को संवैधानिक दर्जा
103वाँ ★	2019	EWS को 10% आरक्षण — अनु. 15(6), 16(6)
104वाँ	2020	लोकसभा/विधानसभाओं में SC/ST आरक्षण अवधि बढ़ी; Anglo-Indian नामांकन समाप्त
105वाँ	2021	राज्यों को OBC/SEBC सूची निर्धारित करने की शक्ति स्पष्ट
106वाँ ★	2023	लोकसभा, विधानसभाओं व दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण

सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले संशोधन

42

Mini Constitution

44

संपत्ति का अधिकार +
Emergency
safeguards

52

Anti-Defection

61

Voting age 18

73

Panchayat

74

Municipality

86

Right to Education

101

GST

103

EWS reservation

106

Women reservation

TRICK

“42 – 44 – 52 – 61 – 73 – 74 – 86 – 101 – 103 – 106” — इन्हें क्रम में याद कर लें।

13

महत्वपूर्ण Supreme Court Cases

Landmark Cases

महत्वपूर्ण Supreme Court Cases

संशोधन-शक्ति का विकास

Shankari Prasad

1951

Sajjan Singh

1965

Golaknath

1967

Kesavananda Bharati

1973

Shankari Prasad v. UOI — 1951

संविधान संशोधन और मौलिक अधिकारों पर शुरुआती मामला; संसद की संशोधन शक्ति व्यापक मानी गई।

Sajjan Singh — 1965

संसद की संशोधन शक्ति का प्रश्न; आगे Golaknath व Kesavananda की पृष्ठभूमि बना।

I.C. Golaknath v. Punjab — 1967 ★

संसद मौलिक अधिकारों को इस प्रकार संशोधित नहीं कर सकती जिससे वे प्रभावित हों। बाद में स्थिति बदली और मामला Kesavananda में निर्णायक रूप से विकसित हुआ।

Kesavananda Bharati v. Kerala — 1973 ★★★

Basic Structure Doctrine: संसद संशोधन कर सकती है पर मूल संरचना नष्ट नहीं।

Indira Gandhi v. Raj Narain — 1975 ★

चुनावी विवाद व संशोधन की सीमाएँ; free and fair elections को मूल संरचना से जोड़ा गया।

Maneka Gandhi v. UOI — 1978 ★★★

अनु. 21 की व्याख्या व्यापक — Personal Liberty।

Minerva Mills v. UOI — 1980 ★★★

मूल संरचना सिद्धांत मजबूत; FR + DPSP के बीच संतुलन महत्वपूर्ण।

Waman Rao — 1981

9वीं अनुसूची के कानूनों व न्यायिक समीक्षा; 24 अप्रैल 1973 की तारीख महत्वपूर्ण।

S.R. Bommai v. UOI — 1994 ★★★

अनु. 356 राष्ट्रपति शासन की न्यायिक समीक्षा; संघवाद; धर्मनिरपेक्षता मूल संरचना से संबंधित।

Indra Sawhney v. UOI — 1992 ★★★

Mandal Case: OBC आरक्षण, सामाजिक-शैक्षिक पिछड़ापन, Creamy Layer, 50% ceiling। (आरक्षण की वर्तमान स्थिति अलग से समझें)

Vishaka v. Rajasthan — 1997 ★★★

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न; Vishaka Guidelines; बाद में 2013 का Act।

K.S. Puttaswamy v. UOI — 2017 ★★★

निजता का अधिकार — अनु. 21 और मौलिक अधिकारों से जुड़ा।

Navtej Singh Johar — 2018

IPC 377 का वह भाग जो consenting adults के same-sex संबंधों को अपराध बनाता था; गरिमा, समानता पर बल।

Joseph Shine — 2018

Adultery (IPC 497) असंवैधानिक; समानता, गरिमा, व्यक्तिगत स्वायत्तता।

Shayara Bano — 2017

Instant Triple Talaq असंवैधानिक ठहराया गया।

एक लाइन में

Case	याद रखें
Kesavananda	Basic Structure
Maneka Gandhi	Article 21 विस्तार
Minerva Mills	FR + DPSP balance
S.R. Bommai	Federalism / 356
Indra Sawhney	Reservation
Vishaka	Workplace harassment
Puttaswamy	Privacy

14

Exam Traps एवं Super Revision

Traps & Super Revision

परीक्षा में सबसे ज्यादा भ्रम वाले तथ्य

EXAM TRAP

“मौलिक अधिकार हमेशा 7 थे” — गलत । संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं; अनु. 300A के तहत संवैधानिक/कानूनी अधिकार ।

EXAM TRAP

“प्रधानमंत्री का चुनाव जनता सीधे करती है” — गलत । नियुक्ति राष्ट्रपति करता है; सामान्यतः लोकसभा में बहुमत दल/गठबंधन का नेता ।

EXAM TRAP

“राज्यसभा कभी समाप्त नहीं होती” — सही अर्थ: राज्यसभा भंग नहीं होती, पर सदस्य क्रमशः सेवानिवृत्त होते हैं ।

EXAM TRAP

“मौलिक कर्तव्य अदालत में सीधे लागू कराए जा सकते हैं” — सामान्यतः नहीं; ये मौलिक अधिकारों की तरह प्रवर्तनीय नहीं ।

पूरा Chapter एक Flow में

रोडमैप



UP Assistant Teacher — 25 Tricky One-Liners

प्रश्न	उत्तर
राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है ?	राष्ट्रपति
राज्यपाल का संवैधानिक अनुच्छेद ?	153
राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति ?	अनु. 213
मुख्यमंत्री की नियुक्ति ?	राज्यपाल
राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी ?	विधानसभा
UP में विधानमंडल कैसा है ?	द्विसदनीय
विधान परिषद कैसी संस्था है ?	स्थायी सदन
विधानसभा का सामान्य कार्यकाल ?	5 वर्ष

प्रश्न	उत्तर
विधान परिषद सदस्य का कार्यकाल ?	6 वर्ष
UP का उच्च न्यायालय ?	इलाहाबाद उच्च न्यायालय
मुख्य पीठ ?	प्रयागराज
लखनऊ में क्या है ?	उच्च न्यायालय की खंडपीठ
UPPSC का संवैधानिक आधार ?	अनु. 315
पंचायत चुनाव कौन कराता है ?	राज्य निर्वाचन आयोग
नगर निकाय चुनाव ?	राज्य निर्वाचन आयोग
लोकसभा चुनाव ?	भारत निर्वाचन आयोग
पंचायतों का संवैधानिक आधार ?	73वाँ संशोधन
नगरपालिकाओं का ?	74वाँ संशोधन
ग्राम सभा किसकी सभा है ?	गाँव के पंजीकृत मतदाताओं की
जिला प्रशासन का प्रमुख ?	जिलाधिकारी
मंडल का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी ?	मंडलायुक्त
तहसील/उपखंड का प्रमुख ?	SDM
विकासखंड का प्रमुख अधिकारी ?	BDO
राज्य वित्त आयोग ?	अनु. 243-I
नगरपालिका चुनाव ?	अनु. 243ZA

SUPER REVISION — 30 सबसे जरूरी Facts

- ◆ 42वाँ = Mini Constitution
- ◆ 44वाँ = संपत्ति का अधिकार मौलिक नहीं
- ◆ 52वाँ = Anti-Defection
- ◆ 61वाँ = Voting age 18
- ◆ 73वाँ = Panchayat
- ◆ 74वाँ = Municipality
- ◆ 86वाँ = Article 21A
- ◆ 101वाँ = GST
- ◆ 103वाँ = EWS
- ◆ 106वाँ = Women Reservation
- ◆ Kesavananda Bharati = Basic Structure
- ◆ Golaknath = FR amendment issue
- ◆ Maneka Gandhi = Article 21
- ◆ Minerva Mills = FR + DPSP balance
- ◆ S.R. Bommai = Article 356/Federalism
- ◆ Indra Sawhney = OBC/Reservation
- ◆ Vishaka = Workplace Sexual Harassment
- ◆ Puttaswamy = Right to Privacy
- ◆ Shayara Bano = Triple Talaq
- ◆ Joseph Shine = Adultery
- ◆ Governor = Constitutional Head
- ◆ CM = Real Executive Head
- ◆ UP Legislature = Bicameral
- ◆ Legislative Council = Permanent House
- ◆ Allahabad HC = 1866
- ◆ UPPSC = Article 315
- ◆ ECI = Article 324
- ◆ State Election Commission = Local Body Elections
- ◆ DM = District Administration
- ◆ SP = District Police Administration

अंतिम Master Trick

भारत

राष्ट्रपति → प्रधानमंत्री → संसद → सुप्रीम कोर्ट

उत्तर प्रदेश

राज्यपाल → मुख्यमंत्री → विधानमंडल → उच्च न्यायालय

गाँव

ग्राम सभा → ग्राम पंचायत → क्षेत्र पंचायत → जिला पंचायत

शहर

नगर पंचायत → नगरपालिका परिषद → नगर निगम

TRICK

सबसे पहले चार नंबर याद करें: 73 = पंचायत | 74 = नगरपालिका | 315 = लोक सेवा आयोग | 324 = निर्वाचन आयोग